

1515000-92.2022.8.26.0228

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEJANDRA ANTONIA MARCA PACO e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de ALEJANDRA ANTONIA MARCA PACO, boliviana, qualificada a fl.09, agindo em concurso e com unidade de desígnios, com EDGAR CARLOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1515000-92.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515000-92.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEJANDRA ANTONIA MARCA PACO e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de ALEJANDRA ANTONIA MARCA PACO, boliviana, qualificada a fl.09, agindo em concurso e com unidade de desígnios, com EDGAR CARLOS GUTIERREZ, boliviano, qualificado a fl.32, como incursos nas sanções impostas no art. 33, caput da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 28 de julho de 2022, Rua Eduardo Leopoldo, 10, Vila Guilherme, nesta cidade e comarca, Alejandra Antonia Marca Paco, boliviana, qualificada a fl.09, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Edgar Carlos Gutierrez, boliviano, qualificado a fl.32, traziam consigo e transportavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 90 invólucros plásticos, contendo 973,2g de "cocaína" na forma de "crack" conforme auto de exibição e

apreensão de fls.05 e quantidade especificada no laudo pericial de fls.21/23; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Pois bem.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, os denunciados se ajustaram para a prática do crime de tráfico de drogas.

Para tanto, Edgar após trazer consigo e transportar, entregou para Alejandra uma sacola de feira com 90(noventa) invólucros de "crack".

Ocorre que Policiais Cíveis abordo de uma viatura descaracterizada presenciou os fatos e suspeitando da ação abordou a dupla, oportunidade em que encontram as drogas na sacola.

Informalmente, eles disseram que, não sabiam de quem eram as drogas e nem quem iria comprá-las. Apenas foram contratados para naquele local esperar por alguém que retiraria a sacola com as substâncias e receberiam a importância de R\$ 1.500,00 pelo trabalho.

Presos em flagrante delito, conduzido até a Distrital e formalmente interrogados os indiciados permaneceram em silêncio (fls. 14/15).

A enorme quantidade de entorpecentes, a forma de acondicionamento, demonstram de maneira inequívoca, a prática do delito de tráfico de drogas.

Conversão da prisão em flagrante dos réus em prisão preventiva (fls. 43/47).

Em 28/07/2022, foi recebida a denúncia (fls.120/121).

Ré Alejandra citada (fls.154). Defesa Prévia (fls.124/125).

Manutenção da denúncia em face da ré Alejandra (fls.130).

Exame químico-toxicológico (fls.141/143).

Réu Edgar citado (fls.153).

Em audiência realizada em 14/09/2022, presentes os réus e ausentes as testemunhas Danilo e Brunno. Defesa prévia do réu Edgar apresentada em audiência. Manutenção da denúncia em relação ao réu Edgar.

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.3/4), no auto de exibição e apreensão (fls. 5), no laudo de constatação (fls.21/23), no exame químico-toxicológico (fls.141/143), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Danilo, em juízo, disse que no local dos fatos, estavam (ele e equipe) com a viatura descaracterizada e observaram o réu passando com uma sacola de feira para a ré, num ponto de ônibus, e estranharam a atitude suspeita. Ato contínuo, realizaram a abordagem e, dentro da sacola, encontraram drogas. A ré confessou, informalmente, que entregaria a droga para terceiro, bem como receberia R\$ 1500,00. Acrescentou que não conhecia os réus, anteriormente.

Igual depoimento prestou o policial, Brunno. Em juízo, disse que estavam (ele e equipe) em deslocamento pela via e observaram o réu passando uma sacola para a ré, em atitude suspeita (consistente na passagem da sacola para ré), num ponto de ônibus. Optaram por abordá-los e em revista, encontraram drogas na referida sacola. Informou o depoente que a ré confessou que entregaria as drogas a um terceiro e receberia R\$ 1500,00. Acrescentou que não conhecia os réus, anteriormente.

Observo que os depoimentos policiais são coerentes e lógicos entre si, ratificando o dito em solo investigativo. Não bastasse isso, os réus confessaram o crime.

De outra banda, não há nada nos autos que comprovem que os policiais estariam interessados numa condenação injusta contra os réus.

Nesse sentido, E.STF:

"O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518-5, Rel. Celso de Melo, DJU 18-10-96, p. 39.846)

O réu Edgar, no interrogatório, disse que já conhecia a ré há muito tempo.

Confessou que foram pegos pela polícia no ponto de ônibus, com uma sacola cheia de drogas e que realmente à ré entregaria a sacola por R\$ 1.500,00.

A ré Alejandra, no interrogatório, disse que ela e o réu Edgar estavam precisando de dinheiro, no dia dos fatos, foram flagrados com a sacola as drogas. Confessou (ela e o réu) que foram pegos com uma sacola cheia de drogas, num ponto de ônibus. A autoria é incontroversa.

De rigor a condenação.

Passo a analisar e a individualizar a pena.

Em relação à ré Alejandra: o crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06) possui pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, atento às folhas antecedentes e certidões (fls. 136). A ré é reincidente (fls. 136: processo nº 009267-69.2009.8.26,0050, pela prática de receptação), não refletindo na primeira fase.

A quantidade de droga não foge ao rotineiro, não justificando o incremento da pena nos 42 do SISNAD. Apenas inicial fica fixada no patamar anterior.

Na segunda fase, houve a confissão, a justificar a integral compensação com a agravante da reincidência. A pena intermediária fica fixada no patamar inicial.

Na terceira fase, diante da reincidência, descabe falar em tráfico privilegiado.

Nada mais a considerar, a pena fica estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, para a ré Alejandra.

Quanto ao réu Edgar, ante a ausência de circunstâncias em seu desfavor, fixo a pena no mínimo: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

A quantidade de droga não foge ao rotineiro, não justificando o incremento da pena nos 42 do SISNAD. Apenas inicial fica fixada no patamar anterior.

A pena inicial fica fixada no mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, ainda que também haja confessado, por resistência da Súmula 231, STJ, descabe a atenuação da pena aquém do mínimo legal. Pena anterior mantida: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, considerando sua primariedade e o disposto no art. 33, §4º, Lei 11.342/06 (privilegio), diminuo sua pena em 2/3 e a torno definitiva: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como os maus antecedentes da ré Alejandra, denotando perfil desvirtuado ao crime, bem como a liberdade da ré traria desassossego à sociedade, fixo o regime de reclusão fechado. Para o réu Edgar, considerando o quantum de pena e a sua primariedade, fixo o regime de reclusão aberto.

Atento ao art. 44, CP, e por entender medida suficiente ao presente caso, substituo a pena corporal do réu Edgar por duas medidas restritivas de direito a serem determinadas pelo juízo de execução.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno:

A) ALEJANDRA ANTONIA MARCA PACO como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado e 500 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

B) EDGAR CARLOS GUTIERREZ como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses, de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo de execução, e 166 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Expeça-se alvará de soltura.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 16 de setembro de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito
Sentença Proferida.